

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7149/2542

กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 383

พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 มาตรา 17

ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง กำหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับและวรรคสองกำหนดว่า การกำหนดเบี้ยปรับดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและวรรคสี่ระบุให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับฯ สำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงถือได้ว่าระเบียบดังกล่าวได้ออกโดยชอบ ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและไม่ซ้ำซ้อน

ระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับกำหนดให้คิดเบี้ยปรับกระสอบละ 2,000 บาทแต่ไม่น้อยกว่าครั้งละ 200,000 บาท ไม่ใช่ค่าปรับซึ่งเป็นโทษทางอาญาเพราะเบี้ยปรับเป็นการกำหนดความรับผิดในทางแพ่งสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืน จึงเป็นกรณีอย่างกับโทษปรับตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฯ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท

เบี้ยปรับที่ศาลจะลดลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่ง จะต้องเป็นเบี้ยปรับอันเกิดจากการที่คู่สัญญาซึ่งเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ทำสัญญาไว้ต่อกันว่า ลูกหนี้จะชำระเงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือไม่ ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 379 ถึงมาตรา 381 มิใช่กรณีของ จำเลยซึ่งจะต้องรับผิดชอบเพราะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยกฎหมาย

เบี้ยปรับที่คณะกรรมการของโจทก์กำหนดให้จำเลยนำไปชำระ ถือได้ว่าเป็นหนี้ อย่างหนึ่ง เมื่อจำเลยไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 ข้อ 9 วรรคหนึ่ง จึงต้องถือว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัด โจทก์มีอำนาจเรียก ดอกเบี้ยจากจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 22

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่าจำเลยลักลอบขนย้ายน้ำตาลทรายขาวในฤดูการ ผลิตปี 2529/2530 ออกจากโรงงาน โดยฝ่าฝืนระเบียบและต้องชำระเบี้ยปรับตาม ระเบียบกระสอบละ 2,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 2,380,493.33 บาท แก่ โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 1,342,000 บาท นับแต่วัน ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,342,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 จนกว่าจะ ชำระเสร็จ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยเป็นโรงงานผลิตน้ำตาล ในฤดูกาลผลิตปี 2529-2530 พนักงานควบคุมของบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ประจำโรงงานของจำเลยตรวจสอบพบว่าน้ำตาลทรายขาวที่จำเลยผลิตและจะต้องเก็บรักษาไว้ที่โรงงานของจำเลยชนิดบรรจุกระสอบละ 100 กิโลกรัม ขาดหายไป 345 กระสอบ และชนิดบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ขาดหายไป 652 กระสอบ เมื่อคิดถัวเฉลี่ยเป็นกระสอบละ 100 กิโลกรัม ทั้งหมดแล้วเท่ากับน้ำตาลกระสอบละ 100 กิโลกรัม ขาดหายไปทั้งสิ้น 671 กระสอบ คณะกรรมการบริหาร เห็นว่าจำเลยต้องชำระเบี้ยปรับตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 กระสอบละ 2,000 บาท คิดเป็นเงิน 1,342,000 บาท จึงมีคำสั่งให้จำเลยนำเบี้ยปรับจำนวนดังกล่าวไปชำระให้โจทก์ภายใน 15 วัน แต่จำเลยไม่ชำระ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่า เป็นระเบียบที่ออกซ้ำซ้อนและขัดต่อพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท จึงเป็นระเบียบที่มีขอบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไม่มีอำนาจนำระเบียบดังกล่าวมาใช้บังคับแก่จำเลยนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 17วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "คณะกรรมการมีหน้าที่ (25) กำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับและเงินรางวัลสำหรับการนำจับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะ

กรรมการกำหนด" และวรรคสองของมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า "การกำหนดตาม (25) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี" และวรรคสี่บัญญัติว่า "การกำหนดตาม (25) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา" จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจึงมีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับฯ ได้โดยชอบ เมื่อได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับฯ ดังกล่าวขึ้นมาโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้ จึงถือได้ว่าระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับฯ สำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 ออกโดยชอบ ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและไม่ซ้ำซ้อนและที่จำเลยฎีกาว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไม่มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับฯ กำหนดให้คิดเบี้ยปรับกระสอบละ 2,000 บาท แต่ไม่น้อยกว่าครั้งละ 200,000 บาท เพราะเป็นการกำหนดค่าปรับสูงเกินกว่าที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทนั้น เห็นว่า เบี้ยปรับที่กำหนดขึ้นมาดังกล่าวไม่ใช่ค่าปรับซึ่งเป็นโทษทางอาญาเพราะเบี้ยปรับเป็นการกำหนดความรับผิดชอบในทางแพ่งสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืน จึงเป็นคนละอย่างกัน จะนำจำนวนเบี้ยปรับไปเปรียบเทียบกับค่าปรับไม่ได้ นอกจากนี้ที่จำเลยฎีกาว่า ถึงจะเป็นความผูกพันทางแพ่งแต่จำเลยเห็นว่า เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน เบี้ยปรับไม่ควรจะสูงเกินกว่ากระสอบละ 300 บาท นั้น เห็นว่า เบี้ยปรับที่ศาลจะลดลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่ง จะต้องเป็นเบี้ยปรับอันเกิดจากการที่คู่สัญญาซึ่งเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ทำสัญญาไว้ต่อกันว่าลูกหนี้จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระให้ถูกต้องสมควรดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 379 ถึงมาตรา 381 มิใช่กรณีของจำเลยซึ่งจะต้องรับผิดชอบเพราะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยไว้แล้ว ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อแรกนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปเป็นข้อที่สองว่า จำเลยลักลอบขนย้ายน้ำตาลทรายขาวออกจากโรงงานหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า

จำเลยขนน้ำตาลทรายขาวไปเมื่อใด โดยวิธีการอย่างไร มิใช่ถือเอาความผิดพลาดของตัวเลขทางบัญชีมาเป็นเกณฑ์สันนิษฐานและความจริงน้ำตาลทรายขาวถูกนำไปรวมกับน้ำตาลทรายดิบเพื่อแปรสภาพใหม่ ทำให้น้ำตาลทรายดิบมีปริมาณมากขึ้น จำเลยไม่ได้มีเจตนาทำให้ขาดหายนั้น เห็นว่า การตรวจนับจำนวนน้ำตาลและการขนย้ายน้ำตาลในแต่ละวันตามที่ทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้ความตรงกันว่า มีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด และฝ่ายจำเลยคอยตรวจนับจำนวนน้ำตาลที่ผลิตได้และการขนย้ายน้ำตาลแต่ละวันอย่างละเอียด มีการจดบันทึกไว้ทุกวัน ต้องลงลายมือชื่อรับรองร่วมกัน และฝ่ายจำเลยจัดทำบัญชีควบคุมปริมาณน้ำตาลทุกวัน เห็นว่า ความผิดพลาดของตัวเลขทางบัญชีไม่น่าจะมีได้ ทั้งน้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายดิบมีลักษณะแตกต่างกันมากและน้ำตาลทรายขาวบรรจุในกระสอบ ส่วนน้ำตาลทรายดิบเทกองลงไป การจัดเก็บก็แยกจากกัน จึงไม่น่าจะมีการนำน้ำตาลทรายขาวไปกองรวมกับน้ำตาลทรายดิบดังที่จำเลยฎีกาได้ จำเลยมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาน้ำตาลทรายขาวที่ผลิตได้ไว้ในโรงงาน และต้องแจ้งขออนุญาตทุกครั้งที่จะขนย้ายเมื่อน้ำตาลทรายขาวที่เหลืออยู่มีจำนวนกระสอบไม่ตรงกับบัญชีควบคุม จึงต้องฟังว่าจำเลยลักลอบขนย้ายน้ำตาลทรายขาวออกไป เพราะนอกจากจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็ไม่น่าจะมีใครอื่นสามารถขนเอาน้ำตาลทรายจำนวนมากและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีออกไปจากโรงงานโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต่อไปตามฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยว่า โจทก์มีอำนาจเรียกดอกเบี้ยจากเบี้ยปรับตามฟ้องหรือไม่ ข้อนี้จำเลยได้ยกขึ้นว่ากล่าวในอุทธรณ์ของจำเลยด้วยแต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิได้วินิจฉัย เห็นสมควรวินิจฉัยให้ เห็นว่า เมื่อเบี้ยปรับที่คณะกรรมการของโจทก์กำหนดให้จำเลยนำไปชำระมิใช่โทษทางอาญา แต่เป็นการกำหนดความรับผิดชอบในทางแพ่งดังได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนี้เงินอย่างหนึ่งเมื่อจำเลยไม่ชำระเบี้ยปรับภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ตามที่

กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับ โรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 ข้อ 9 วรรคหนึ่ง จึงต้องถือว่า จำเลยตกเป็นผู้ผิดนัด และโจทก์มีอำนาจเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยได้ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นให้จำเลยชำระ ดอกเบี้ยให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 ไม่ชอบนั้น เห็นว่า โจทก์ได้ ทวงถามให้จำเลยชำระเบี้ยปรับดังกล่าวแก่โจทก์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือ จำเลยได้รับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2531 จำเลยต้องชำระเบี้ยปรับให้โจทก์ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2531 เมื่อจำเลยไม่ชำระ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ย นับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(อภิชาติ สุจริตานนท์-สมบัติ เดียววิศเรศ-กนก พรณรรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีข้อนำพิจารณาว่าในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีโทษทางอาญาอยู่ด้วยจะมีหลัก เกณฑ์อย่างไรที่จะพิจารณาได้ว่าเบี้ยปรับที่กำหนดขึ้นนั้นเป็นโทษทางอาญาหรือ เป็นการกำหนดความรับผิดในทางแพ่ง ทั้งนี้เพราะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติถึงกฎ

เกณฑ์ดังกล่าวไว้ถึงความแตกต่างกันในกรณีดังกล่าว พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 17 บัญญัติว่าคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (25) กำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับและเงินรางวัลสำหรับการนำจับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ออกระเบียบ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 ให้คำจำกัดความคำว่า เบี้ยปรับ หมายความว่า เงินค่าปรับที่คณะกรรมการบริหารกำหนดให้โรงงานซึ่งปฏิบัติฝ่าฝืน โดยระเบียบนี้ ชำระให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เงินรางวัลนำจับ หมายความว่า เงินจำนวนหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ได้พิจารณาสั่งจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนความดีความชอบที่ได้แจ้งความนำจับ และที่ได้ทำการสืบสวนจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 หรือกฎหมายอื่นใด อันเป็นประโยชน์แก่กิจการอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อ 5 โรงงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ (6) เก็บรักษาน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ ณ ที่ที่ได้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร (7) ไม่ขนย้ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ออก นอกบริเวณโรงงาน นอกจากขนย้ายตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ข้อ 7 ถ้า คณะกรรมการบริหารสั่งให้โรงงานชำระเบี้ยปรับ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา เบี้ยปรับ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (3) ในกรณีที่โรงงานกระทำการอันเป็นการ ฝ่าฝืนข้อ 5(4)(7) และ (10) ให้คิดเบี้ยปรับอัตรากระสอบละ 2,000 บาท แต่ไม่น้อย กว่าครั้งละ 200,000 บาท จากบทบัญญัติของกฎหมายและระบียบดังกล่าวอาจมอง ได้เป็น 2 กรณีว่าเบี้ยปรับดังกล่าวอาจเป็นโทษปรับทางอาญา ทั้งนี้เพราะมีการจ่าย สินบนนำจับให้แก่ผู้นำจับและผู้จับกุม โดยข้อ 13 ของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้จ่าย รางวัลนำจับกรณีที่มีผู้แจ้งความนำจับและเจ้าพนักงานจับกุม โดยให้ผู้แจ้งความ นำจับได้รับอัตราร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับส่วนเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมได้รับอัตรา ร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ แต่ถ้าไม่มีผู้แจ้งความนำจับให้จ่ายเฉพาะเจ้าพนักงานผู้

จับกุมในอัตราร้อยละ 25 ของเบี้ยปรับ ส่วนอีกกรณีหนึ่งอาจมองไปได้ว่าการกำหนด เบี้ยปรับความรับผิดชอบทางแพ่ง ทั้งนี้เพราะโดยหลักแล้วโทษทางอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดได้จะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 คือบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ตามหลักสากลแล้วโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งนั้นฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นผู้ออกกฎหมายระบุนอัตราโทษที่จะลงไว้ ไม่ปล่อยให้ เป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารที่จะเป็นฝ่ายกำหนดโทษขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพราะหน้าที่ในการออกกฎหมายเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ แม้ฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายได้เองก็ตาม ก็ได้ทำบางกรณีที่เร่งด่วน อย่างมากที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะออกกฎหมายมาให้ อำนาจฝ่ายบริหารไว้ก็แต่เพียงให้ออกองค์ประกอบของความผิดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายยืดหยุ่นได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขมากเหมือนผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ เช่นพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2504 มาตรา 14 บัญญัติว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์อาจจ่ายได้ (2) ดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ (3) ค่าบริการที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ (4) เงินมัดจำที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเรียก (5) หลักประกันเป็นทรัพย์สินที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเรียก และมาตรา 44 ได้กำหนดโทษในการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามไว้ว่าปรับไม่เกิน 300,000 บาท เช่นนี้เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ ธนาคารพาณิชย์ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น หากฝ่าฝืนก็ได้รับโทษแต่โทษนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีอำนาจกำหนดเนื่องจากกฎหมายได้บัญญัติเอาไว้แล้ว ส่วนระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 17 วรรคหนึ่งให้อำนาจคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีอำนาจกำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับไว้ว่าจะปรับเป็นจำนวนเท่าใด อย่างไร และมีการจ่าย

สินบนนำจับอย่างไรได้ด้วยตนเอง จึงน่าจะเป็นการกำหนดให้รับผิดชอบในทางแพ่ง แม้
ตัวบทกฎหมายและระเบียบจะระบุว่าเป็นเบี้ยปรับก็ตาม แต่มิได้เป็นเบี้ยปรับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ถึงมาตรา 381 ซึ่งศาลฎีกาได้วาง
หลักกฎหมายไว้ชัดเจนว่าการจะเป็นเบี้ยปรับที่ศาลมีอำนาจลดลงได้ตามมาตรา 383
วรรคหนึ่ง จะต้องเป็นเบี้ยปรับอันเกิดจากที่คู่สัญญาซึ่งเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ทำสัญญา
ไว้ต่อกันว่าลูกหนี้จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระ
หนี้ให้ถูกต้องสมควร แต่กรณีเบี้ยปรับในคดีนี้เป็นการปรับจำเลยเพราะฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยกฎหมายจึงเป็นคนละกรณี ศาลไม่มีอำนาจลดเบี้ย
ปรับได้ เป็นการวางกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ผู้หมายเหตุนึกถึงกรณีที่ผู้
ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปแล้วผิดสัญญาไม่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยตาม
กำหนดนัด ซึ่งการปล่อยชั่วคราวดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย
ซึ่งยังมิได้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ให้ได้รับการ
ปล่อยชั่วคราวไป แต่เนื่องจากจะต้องดำเนินกระบวนการตามกฎหมายกล่าวคือ จะ
ต้องมีการสอบสวนหรือสืบพยาน หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาภายในกำหนดจะ
ทำให้การดำเนินการล่าช้าและเสียความยุติธรรมได้กฎหมายจึงให้อำนาจปรับผู้
ประกันที่ผิดสัญญาไม่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยภายในกำหนดได้ กรณีดังกล่าวน่าจะ
มิใช่เบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379-381 เช่นกัน แต่
อย่างไรก็ตามศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานตลอดมาว่าเป็นเบี้ยปรับชนิดหนึ่งซึ่ง
ศาลสามารถลดลงตามที่เห็นสมควรได้ ศิริชัย วัฒนโยธิน